

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 610/2531

นายดา บาทโพธิ์

โจทก์

นายเขียน เรือนคง กับพวก

จำเลย

นายดา บาทโพธิ์ โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 87, มาตรา 104, มาตรา 179

ความว่า โจทก์ฎีกา คดีมีประเด็นเรื่องสัญญาค้ำประกันมิได้ปิดอาการแสดงมภ์ จำเลยที่ 2 จะต้องรับผิดชอบหรือไม่ ซึ่งศาลอุทธรณ์ได้พิพากษายกฟ้องโจทก์ในส่วนของ จำเลยที่ 2 อย่างไรก็ดีจำเลยที่ 2 ก็ยอมรับว่าได้ลงชื่อในสัญญาค้ำประกันเอกสาร หมาย จ.1(ด้านหลัง)เมื่อจำเลยที่ 2 ยอมรับเช่นนี้ โจทก์เห็นว่าหาจำต้องปิดอาการ แสดงมภ์ไม่ แต่เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม โจทก์จึงขอปิดอาการแสดงมภ์ใน สัญญาค้ำประกันเอกสารหมาย จ.1(ด้านหลัง) โปรดอนุญาต

หมายเหตุ จำเลยที่ 2 ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ใช้เงินแก่โจทก์จำนวน34,500 บาท พร้อม ดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ 1 เมษายน 2523 เป็นต้นไป ถ้าหาก จำเลยที่ 1 ไม่ชำระให้จำเลยที่ 2 ชำระแทน และให้จำเลยที่ 2 ชำระค่าเสียหาย อีก400 บาทแก่โจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องเฉพาะจำเลยที่ 2นอกจากที่แก้ให้เป็น ไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 67,68)

คำสั่ง

คดีนี้โจทก์มิได้ร้องขอปิดอาการแสดงในปีในสัญญาคำประกันเอกสารหมาย จ.1
ก่อนศาลชั้นต้นพิพากษา โจทก์มาร้องในชั้นฎีกาจึงไม่ชอบยกคำร้อง คำคำร้องเป็นพับ

คดีนี้โจทก์มิได้ร้องขอปิดอาการแสดงในปีในสัญญาคำประกันเอกสารหมาย จ.1
ก่อนศาลชั้นต้นพิพากษา โจทก์มาร้องในชั้นฎีกาจึงไม่ชอบยกคำร้อง คำคำร้องเป็นพับ

(อรรถวิทย์ วรธนวินิจ-ธิรพันธุ์ รัศมีทัต-สมบูรณ์ ฤกษ์สำราญ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ